SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RE nos EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 235243 - DF (2026/0119493-3)

RELATOR	**:**	**MINISTRO VICE-PRESIDENTE DO STJ**
RECORRENTE	:	REGIVAN DO CARMO VIEIRA
ADVOGADO	:	MARCO PAOLO PICININ - DF009946
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

EMENTA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, *A*, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental e manteve a decisão de negar provimento ao recurso em habeas corpus. Eis a ementa do julgado (fls. 561/562):

> PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM *HABEAS CORPUS.* TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGADO SOLTO. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE MOTIVO EXCEPCIONAL. CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
> 1. Tratando-se de investigados soltos, esta Corte Superior entende que o prazo para a conclusão do inquérito policial é

Documento eletrônico VDA61027966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 19/10/2026 às 20:50:09 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 19/10/2026 20:31:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2026. Código de Controle do Documento: 73be65ac-2bc2-4a47-bf68-33854e5b8e4a

> impróprio, podendo ser prorrogado a depender da complexidade das investigações.
> 2. No caso, apesar de o inquérito policial ter sido instaurado em 23/2/2025, o investigado está solto e a investigação é complexa, com diligências relevantes pendentes, como exames periciais em dispositivo eletrônico, análise de dados bancários e busca de investigado foragido, o que justifica a dilação temporal verificada.
> 3. Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que o trancamento de inquérito policial é excepcional, somente possível quando se observa, de plano, sem a necessidade da análise mais aprofundada de fatos e provas, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, eventual causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, o que não se verificou no caso.
> 4. Quanto à alegação de desproporcionalidade das constrições patrimoniais, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, sob o fundamento de que a matéria já havia sido analisada em apelações lá interpostas, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
> 5. Agravo regimental improvido.

Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (fls. 593/597).

A parte recorrente alega a existência de repercussão geral da matéria debatida e de contrariedade, no acórdão impugnado, aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, sustentando, de início, que o acórdão teria violado o dever de fundamentação ao manter a investigação com base genérica em "complexidade" e em supostas diligências pendentes, sem explicar concretamente quais seriam, nem enfrentar elementos objetivos dos autos.

Afirma omissão específica quanto à manifestação do Ministério Público que reconheceu a ausência de justa causa e requereu o arquivamento, destacando que o julgador não poderia ignorar esse dado potencialmente decisivo.

Argumenta existir contradição entre a premissa de diligências pendentes adotada pelo acórdão e o estado real da investigação, formalmente encerrada pela autoridade policial, exigindo esclarecimento sobre eventuais diligências remanescentes e sua pertinência.

Expõe que, ausentes apreensão de drogas e laudo toxicológico, a manutenção da persecução demanda indicação concreta do elemento material que justificaria a continuidade da investigação e ressalta a fragilidade dos elementos relativos ao crime de associação para o tráfico, notando que as mensagens seriam esparsas e insuficientes para demonstrar vínculo estável e permanente.

Destaca, também, a necessidade de apreciação específica das medidas patrimoniais sobre veículo e numerário, diante de pedido ministerial de restituição por falta de vínculo com crime ou necessidade de constrição.

Aduz violação ao devido processo legal pela continuidade indefinida da investigação sem finalidade concreta, necessidade atual e suporte jurídico mínimo, invertendo a lógica da justa causa, além de ofensa ao acesso à justiça, pois não houve enfrentamento substancial das questões centrais da defesa

Documento eletrônico VDA61027966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 19/10/2026 às 20:50:09 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 19/10/2026 20:31:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2026. Código de Controle do Documento: 73be65ac-2bc2-4a47-bf68-33854e5b8e4a

sobre materialidade, arquivamento, exaurimento de diligências e inexistência de novas providências.

Ressalta violação ao contraditório e à ampla defesa, ao se desconsiderarem argumentos relevantes e objetivos capazes de alterar o resultado, notadamente a posição do órgão acusador.

Expõe que não pretende reexame probatório, mas o reconhecimento da nulidade por prestação jurisdicional deficiente, com prolação de nova decisão suficientemente fundamentada e reafirma que a continuidade da investigação, sem indicação de elementos novos indispensáveis, configuraria perseguição prospectiva incompatível com a Constituição.

Defende, por fim, a necessidade de fundamentação concreta sobre eventual continuidade da investigação, identificando diligências específicas, sua pertinência e a razão para divergir da conclusão ministerial.

Requer, assim, a admissão e o provimento do recurso.

É o relatório.

No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:

> [...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante:

> O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia.

Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais.

No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observam dos seguintes trechos (fls. 565/570):

> Conforme consta da decisão agravada, o Tribunal local examinou a questão nos seguintes termos, conforme se observa do voto condutor do acórdão (fls. 483-486, grifei):
>
> > Quanto ao excesso de prazo para a tramitação do inquérito policial, tal como para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal.

Documento eletrônico VDA61027966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 19/10/2026 às 20:50:09 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 19/10/2026 20:31:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2026. Código de Controle do Documento: 73be65ac-2bc2-4a47-bf68-33854e5b8e4a

No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, eventual constrangimento pela tramitação de inquérito policial não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo decorrido desde a sua instauração.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o prazo para a conclusão das investigações serve apenas como parâmetro geral e somente configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte da autoridade competente. Confira-se:

[...]

Feitas todas essas considerações, no presente caso, nota-se que a autoridade coatora acolhendo pedido de retratação do Ministério Público, tornou sem efeito o pedido de arquivamento anteriormente apresentado e determinou a continuidade do inquérito policial, permitindo que a autoridade policial conclua as investigações quanto à origem dos valores apreendidos e às circunstâncias que envolveram a atuação dos investigados.

Com efeito, pelas diligências até então empreendidas, como a perícia técnica realizada no aparelho celular, há indícios de que o paciente tenha cometido o crime de tráfico de drogas. E encontra-se pendente exames periciais em dispositivo eletrônico, análise de dados bancários, bem como a localização do investigado foragido.

Conclui-se que ao contrário do que afirma o impetrante, as investigações não de prolonga de forma desarrazoada, **mostrando-se evidente a necessidade de prazo razoável para o minucioso exame de todos os elementos angariados a partir das perícias realizadas.**

Por fim, verifica-se que o Ministério Público se manifestou no IP nº 0709458-54.2025.8.07.0001, restituindo-o à autoridade policial, para apresentação do relatório final no prazo de 90 (noventa) dias.

Em casos semelhantes, comprovada a complexidade das investigações, este Tribunal já se manifestou pela inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, devendo o feito ter regular prosseguimento. Veja-se:

[...]

Repise-se que a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em mero cálculo aritmético, de modo que, diante do apresentado nos autos, não se verifica constrangimento

Documento eletrônico VDA61027966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 19/10/2026 às 20:50:09 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 19/10/2026 20:31:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2026. Código de Controle do Documento: 73be65ac-2bc2-4a47-bf68-33854e5b8e4a

> ilegal, porquanto não demonstrada desídia estatal para o regular processamento do inquérito.
>
> Nesse passo, irrepreensíveis os fundamentos da decisão proferida pela d. autoridade indigitada de coatora ao indeferido o pedido de arquivamento do inquérito policial, da qual transcrevo o pertinente trecho a seguir (ID 79859257): [...]

No caso, o Tribunal de origem consignou que a investigação é complexa, com diligências relevantes pendentes, como exames periciais em dispositivo eletrônico, análise de dados bancários e busca de investigado foragido, o que justifica a dilação temporal verificada.

Ainda, conforme as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau ao Tribunal de origem (fls. 429-439), consta que o inquérito policial foi instaurado em 23/2/2025, o que evidencia que o lapso temporal do inquérito, referente a investigado solto, não assume contornos desproporcionais em comparação com a complexidade das investigações.

Além disso, não se verifica desídia ou mora estatal quando a sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há falar em ilegalidade por excesso de prazo.

Com essa orientação:

> PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM *HABEAS CORPUS*. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO PER *RELATIONEM*. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDAS DEMONSTRADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
>
> 1. Não se configura desprovida de fundamentos a decisão que mantém as medidas cautelares impostas pelos mesmos fundamentos quando da sua decretação.
>
> 2. A chamada técnica da fundamentação *per relationem* (também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal
>
> 3. Diante das circunstâncias concretas do caso e em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, é possível a manutenção das medidas cautelares quando se mostrarem necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
>
> 4. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.
>
> 5. Agravo regimental desprovido.
>
> (AgRg no RHC n. 160.743/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Documento eletrônico VDA61027966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 19/10/2026 às 20:50:09 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 19/10/2026 20:31:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2026. Código de Controle do Documento: 73be65ac-2bc2-4a47-bf68-33854e5b8e4a

Em complemento, consolidou-se, nesta Corte Superior, o entendimento de que, em se tratando de investigados soltos, o prazo para a conclusão do inquérito policial é impróprio, podendo ser prorrogado a depender da complexidade das investigações, não havendo, no caso, violação do princípio da razoável duração do processo.

A propósito, menciona-se o seguinte precedente:

> EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM *HABEAS CORPUS*. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. LAVAGEM DE DINHEIRO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. FRAUDE CIBERNÉTICA. OCULTAÇÃO DE VALORES FINANCEIROS DAS VÍTIMAS PELA EMPRESA DO AGRAVANTES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PLURALIDADE DE ACUSADOS, DILIGÊNCIAS E VÍTIMAS. MEDIDAS DE BUSCA E APREENSÃO IMPOSTAS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
>
> [...]
>
> **4. O prazo para o inquérito da ação penal é impróprio, não merecendo reparos a decisão da Corte Estadual que entendeu inexistir motivo para o trancamento da ação penal quando não identificada a perda do *jus puniendi estatal*. Ademais, trata-se de réus soltos, sendo o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que "o prazo para conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto, é impróprio, podendo, portanto, ser prorrogado a depender da complexidade das investigações, não havendo se falar em violação ao princípio da razoável duração do processo" (HC 522.034/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 9/12/2019).**
>
> No caso em apreço, a Corte estadual destacou a complexidade do feito, em que se investiga organização criminosa responsável pela suposta prática de crimes contra o patrimônio, com pluralidade de acusados, diligências, vítimas, inclusive medidas de busca e apreensão. Ademais, o inquérito policial foi instaurado em 24/3/2022, há pouco mais de um ano.
>
> 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
>
> (AgRg no RHC n. 180.209/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Em relação ao pleito de trancamento do inquérito, cabe ressaltar que esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que essa

Documento eletrônico VDA61027966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 19/10/2026 às 20:50:09 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 19/10/2026 20:31:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2026. Código de Controle do Documento: 73be65ac-2bc2-4a47-bf68-33854e5b8e4a

medida é excepcional, somente possível quando se observa de plano, sem a necessidade da análise mais aprofundada de fatos e provas, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, o que não se verificou no caso.

Nesse sentido:

> AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM *HABEAS CORPUS.* TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE VERACIDADE DO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA JUSTIFICAR O ESTADO DE FLAGRÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. **TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL**. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE PRESCINDE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTES AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
>
> [...]
>
> **- Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que somente é cabível o trancamento da persecução penal por meio do *habeas corpus* quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade.**
>
> [...]
>
> - Agravo regimental não provido.
>
> (AgRg no RHC n. 157.728/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022, grifei.)
>
> AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM *HABEAS CORPUS.* CORRUPÇÃO ATIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. **TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.** NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
>
> **1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o trancamento do processo em *habeas corpus*, por ser medida excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade, situações essas que não se constata caracterizadas na espécie.**
>
> 2. A denúncia deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal (art. 41, c/c o art. 395, I, do CPP) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual quanto das condições para o exercício da ação penal (art. 395, II, do CPP), a peça vier

Documento eletrônico VDA61027966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 19/10/2026 às 20:50:09 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 19/10/2026 20:31:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2026. Código de Controle do Documento: 73be65ac-2bc2-4a47-bf68-33854e5b8e4a

acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).

3. A peça acusatória é clara ao indicar o recorrente como integrante de associação criminosa em que foi intermediador, na condição de prestador de serviços de despachante, de negociação de compra de licença ambiental em favor da empresa do corréu, processo esse facilitado ilegalmente por servidor público da Superintendência do Meio Ambiente do Estado do Ceará, o qual também figura como réu.

4. Não se mostra cabível, neste momento, ignorar os termos de uma denúncia que narra a prática dos crimes com a descrição dos respectivos elementos objetivos e subjetivos do tipo, de forma clara e minimamente suficiente, com a individualização da conduta do ora agravante, o que afasta a alegada inépcia da denúncia.

5. Não se constata ausência de justa causa a impedir o prosseguimento da ação penal, pois a denúncia está amparada em relatórios de interceptação telefônica, documentos e rol de testemunhas, o que denota indícios de autoria e materialidade delitiva.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 192.674/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024, grifei.)

Ainda, quanto à alegação de desproporcionalidade das constrições patrimoniais, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, sob o fundamento de que a matéria já havia sido analisada em apelações lá interpostas (fls. 482-483), circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise *a priori* pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020).

Sobre o tema, destaca-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS.* TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CONFIGURADA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER OU REDUZIR ATIVIDADE DE GRUPO CRIMINOSO. **EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.** CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Documento eletrônico VDA61027966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 19/10/2026 às 20:50:09 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 19/10/2026 20:31:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2026. Código de Controle do Documento: 73be65ac-2bc2-4a47-bf68-33854e5b8e4a

> 1. A prisão preventiva foi ordenada e mantida pelas instâncias ordinárias, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública.
> 2. No caso, a periculosidade da paciente foi revelada em minuciosa investigação levada a efeito no âmbito da Operação ARAITAK, uma vez que integraria associação criminosa estruturalmente ordenada e com emprego de arma de fogo, ligada ao à facção KATIARA, voltada para a prática de tráfico de drogas e de armas em vários Municípios do Estado da Bahia, desempenhando a função de Olheira/Apoio Operacional, subordinada diretamente a gerente de pista, ficando responsável por informar sobre a movimentação de viaturas policiais e repassar informações sobre membros da facção rival, além de fornecer sua conta bancária para depósitos referentes à venda de drogas.
> **2. O alegado excesso de prazo para a formação da culpa não foi sequer apreciado pelo Tribunal estadual, o que impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.**
> 3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção, como ocorre no caso.
> 4. Agravo regimental não provido.
> (AgRg no HC n. 905.056/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/8/2024, DJe de 23/8/2024, grifei.)

Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos de declaração, nos seguintes termos (fls. 599/600):

> No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, conforme registrado no acórdão embargado, o Tribunal de origem consignou que a investigação é complexa, com diligências relevantes pendentes, como exames periciais em dispositivo eletrônico, análise de dados bancários e busca de investigado foragido, o que justifica a dilação temporal verificada, sobretudo considerando que se trata de embargante solto.
>
> Ainda, em relação ao pleito de trancamento do inquérito, destacou-se que esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que essa medida é excepcional, somente possível quando se observa, de plano, sem a necessidade da análise mais aprofundada de fatos e provas, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, o que não teria sido verificado no caso.
>
> Além disso, quanto à alegação de desproporcionalidade das constrições patrimoniais, ressaltou-se que o Tribunal de origem não a examinou, sob o fundamento de que a matéria já havia

Documento eletrônico VDA61027966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 19/10/2026 às 20:50:09 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 19/10/2026 20:31:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2026. Código de Controle do Documento: 73be65ac-2bc2-4a47-bf68-33854e5b8e4a

> sido analisada em apelações lá interpostas (fls. 482-483), circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
> Salienta-se que, no procedimento do *habeas corpus*, bem como de seu consectário recursal, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.
> Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável para o recurso em apreço, nada havendo que se possa acolher.
> Registro que não se constata, no exame dos autos, a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício, nada havendo que se possa prover, nos termos já decididos anteriormente.
> Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.372.869/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024; e EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.

Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência.

Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado.

Registre-se ainda que o STF já definiu que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.

No Tema n. 660, a Suprema Corte fixou a seguinte tese vinculante:

> A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
> (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 6/6/2013, DJe de 1º/8/2013.)

Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento aos recursos que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, *a*, do Código de Processo Civil.

Documento eletrônico VDA61027966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 19/10/2026 às 20:50:09 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 19/10/2026 20:31:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2026. Código de Controle do Documento: 73be65ac-2bc2-4a47-bf68-33854e5b8e4a

No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, o que atrai a incidência do mencionado Tema n. 660 do STF.

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a questão relativa à possível violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza infraconstitucional "quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição Federal ou análise de matéria fática".

Essa é a conclusão consolidada no Tema n. 895, no qual a Suprema Corte fixou a seguinte tese:

> A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
> (RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 19/5/2016, DJe de 16/6/2016.)

O entendimento em tela foi adotado sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, *a*, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal dependeria da superação de óbices processuais, motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 895.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, *a*, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 19 de outubro de 2026.

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Vice-Presidente

Documento eletrônico VDA61027966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 19/10/2026 às 20:50:09 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 19/10/2026 20:31:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2026. Código de Controle do Documento: 73be65ac-2bc2-4a47-bf68-33854e5b8e4a